EXPUNERE DE MOTIVE

I. SITUAŢIA ACTUALĂ

Conform Legii nr. 69/2000, cluburile sportive pot exista sub 3 forme de organizare juridică. Două dintre acestea sunt de drept privat iar cea de a 3-a este de drept public. În acest moment, majoritatea cluburilor sportive de la disciplinele populare în ţara noastră sunt de drept public.

În mod firesc, aceste cluburi sportive, fiind de drept public şi înfiinţate conform prevederilor Codului Administrativ, ar trebui să se supună unor principii şi reguli de funcţionare similare altor societăţi publice. Transparenţa decizională, transparenţa financiară, controlul instituţional al instituţiei publice sub care a fost înfiinţat clubul sportiv sunt câteva dintre subiectele pe care, observăm din păcate, nu sunt atinse de cele mai cunoscute cluburi sportive publice ale României. În primul rând, transparenţa construieşte o relaţie de încredere cu publicul şi cu suporterii echipei, care investesc timp, energie şi bani pentru a-şi susţine echipa. În al doilea rând, este o metodă de prevenţie împortiva managementului defectuos şi împotriva corupţiei. Mai apoi, oferă informaţii transparente pentru eventualii sponsori şi investitori care pot lua decizii informate despre susţinerea clubului. Aşadar, transparenţa este crucială pentru sustenabilitatea şi dezvoltarea pe termen lung a unui club sportiv de drept public.

Din păcate, aceste principii sunt rar întâlnite în cluburile sportive publice din ţara noastră. Aflăm deseori despre fapte de corupţie ale oamenilor din administraţia cluburilor, despre litigii a sportivilor îndreptate către cluburi pentru neplata remuneraţiei sau alte asemenea situaţii provenite din lipsa calităţii managementului, precum şi de alte interese independente de bunul mers al unui club sportiv. Aceste fapte trebuie prevenite în totalitate, pentru a putea avea cluburi sportive funcţionale, performante şi sustenabile. Altfel, vom avea în continuare o risipă a banilor publici pompaţi de către instituţiile publice în cluburile sportive fără a determina rezultate.

II. SCHIMBĂRILE PRECONIZATE

Iniţiativa îşi propune să soluţioneze problemele identificate mai sus, introducând obligaţia la transparenţă a cluburilor sportive de drept public. Considerăm că transparenţa nu trebuie să fie opţională în această situaţie, ci e absolut necesar ca ea să devină regulă, pentru a asigura un progres în sportul românesc.

Astfel, cluburile sportive vor fi nevoite să comunice anual, pe pagina de internet proprie, sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil şi execuţia bugetară anuală. Aceste informaţii asigură transparenţa financiară a clubului şi vor determina creşterea încrederii publicului în clubul sportiv. Mai apoi, cluburile vor publica pe pagina de internet proprie structura organizatorică, numele persoanelor aflate în conducerea clubului, grila de salarizare a societăţii şi numărul de angajaţi, registrul imobilizărilor, organigrama, remuneraţiile persoanelor cu contracte de activitate sportivă, numărul de sportivi legitimaţi şi numărul antrenorilor, raportul de activitate, strategiile de dezvoltare precum şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare. Aceste informaţii vor asigura transparenţa administrativă a clubului sportiv. Nu în ultimul rând,

Lista susținătorilor

Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000

NR.	DEPUTAT/SENATOR	SEMNĂTURĂ	PARTID
1.	Roleanu Bogdan		USR
2.	DIANA BUZOIANU		USR
3.	STELIAN ION		USR
4.	PANAIT RADU		USR
5.	Seidler Cristian Gabriel		USR
6.	GIURGIU ADRIAN		USR
7.	MOLNAR RADU-IULIAN		USR
8.	WIENER ADRIAN		USR
9.	HAIDARNEANU FILIP		USR
10.	MITOIDE ANDREI MARIUS		USR
11.	Baidea Mihai Alexandru		USR
12.	HANGAN POLYANNA		USR
13.	Teodosiu Beniamin		USR
14.	CHICHIRAU COSETTE		USR
15.	EUGEN TERENTE		USR
16.	Diana Stoica		USR
17.	STEFAN IULIAN LOANCA		USR
18.	TUDOR PAP		USR
19.	Violeta Alexandru		Neafiliat
20.	ANCA DRAGU		USR
21.	RADU CIOVALEI		USR
22.	BLAGA DANIEL		USR
23.	Simina Tulbure		Neafiliat

Lista susținătorilor

Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000

24.	DUMITRACHE I. CRISTINA		PSD
25.	Ignatoiu Mugurel		USR
26.	Bulai Dorin Gabriel		PSD.
27.	Silviu Dehelean		USR
28.	VICTOR KLE		USR
29.	CLAUDIU CHIRA		NEAFILIAT
30.	VIOREL BALTĂREȚU		USR
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			

Lista susținătorilor

Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000

NR.	DEPUTAT/SENATOR	SEMNĂTURĂ	PARTID
1.	VICOL COSTEL		USR
2.	NEGOI REMUS		USR
3.	CRETI BERCA		USR
4.	CRISTIAN BOLOTI		USR
5.	CRISTIAN GHICA		USR
6.	SEBASTIAN CERNIC		USR
7.	Bob Virgil Flaviu		USR
8.	Bodea Manuș		USR
9.	STĂTARU E. SIMINA		USR
10.	BOTA CĂLIN - IOAN		PNL
11.	Nicolescu Eugen Cristian		PNL.
12.	IVAN DAN		[redacted] USR.
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			

Modificările propuse

Nr. crt	Forma inițială Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000	Modificări propuse	Motivare
1.	Articolul 29 (1) Cluburile sportive de drept public sunt persoane juridice, înființate ca instituții publice în subordinea administrației publice centrale, locale sau a instituțiilor de învățământ superior de stat, și au drept obiect de activitate performanța, selecția, pregătirea și participarea la competiții interne și internaționale. (2) Cluburile sportive de drept public mono- sau polisportive se organizează și funcționează după regulamente proprii, elaborate conform legii. (3) Înființarea, organizarea și funcționarea cluburilor sportive de drept public în subordinea instituțiilor de învățământ superior de stat se face prin ordin al ministrului educației naționale, la solicitarea acestora.	**La articolul 29, după alineatul 3 se introduc trei noi alineate, alin. 4, 5 și 6, care vor avea următorul cuprins:** (4) Cluburile sportive de drept public au obligația de a comunica anual, prin publicare în pagina de internet proprie, sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil și execuția bugetară anuală, în termen de cel mult 150 zile de la încheierea exercițiului financiar anterior. (5) În termenul prevăzut la alin. (4), cluburile sportive de drept public au obligația de a comunica anual, prin publicare în pagina de internet proprie, structura organizatorică, numele și prenumele persoanelor din conducerea clubului, grila de salarizare, Registrul imobilizărilor, numărul persoanelor angajate și organigrama instituției, numărul sportivilor legitimați pe categorii de	Cluburile sportive de drept public sunt preponderent finanțate din bani publici. Considerăm necesar ca și cluburile sportive publice să respecte principiile de transparență publică în activitatea lor. Totodată, raportul de activitate prezentat instituției de care aparțin reprezintă o formă de dialog între cele două entități, necesară pentru a asigura buna funcționare a clubului sportiv.

		vârstă, numărul antrenorilor şi instructorilor pe ramură sportivă, remuneraţiile şi orice alte venituri primite de persoanele care au încheiate contracte de activitate sportivă şi ocupaţia fiecăruia, programele şi strategiile proprii, raportul de activitate, precum şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare. În cazul în care după momentul publicării intervin modificări, cluburile sportive de drept public au obligaţia de a actualiza informaţiile pe pagina de internet proprie în termen de 5 zile de la data apariţiei modificării. (6) Preşedintele Consiliului de Administraţie al cluburilor sportive de drept public are obligaţia de a întocmi un raport de activitate trimestrial pe care îl va prezenta în consiliul local sau judeţean, în senatul universităţii sau ministrului, după caz, în termen de 15 zile de la închiderea trimestrului.	
2	Articolul 88 Constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: a) încălcarea dispoziţiilor art. 13 alin. (3), prin admiterea de către organizatori	**La articolul 88, litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins:** n) nepublicarea pe pagina de internet proprie a informaţiilor prevăzute la art. 20^2 alin. (8) şi (9) şi la art. 29 alin. (4) şi (5).	Pentru a asigura implementarea prevederilor legale au fost stabilite sancţiuni pentru persoanele fizice sau juridice care nu le respectă.

	a participării la competiţiile sportive oficiale înscrise în calendarele federaţiilor sportive naţionale pe ramuri de sport; b) participarea la activităţile sportive organizate a sportivilor care nu prezintă avizul medical, conform prevederilor art. 55; c) prezentarea unor declaraţii sau documente inexacte în baza cărora s-a operat înscrierea la competiţii potrivit prevederilor lit. a) este sancţionabilă cu amenda, dacă, potrivit legii, fapta nu constituie infracţiune; d) îngrădirea de către deţinătorii de baze sportive a accesului celor îndreptăţiţi să le utilizeze; e) organizarea manifestărilor sportive fără a asigura condiţiile prevăzute prin regulamentul federaţiei sportive naţionale respective; f) administrarea necorespunzătoare a bazelor şi a instalaţiilor sportive de către deţinătorii acestora sau de către cei cărora li s-a recunoscut un drept de folosinţa asupra lor, sancţionabilă cu amenda, potrivit legii, dacă fapta nu constituie infracţiune; g) refuzul de a se supune controlului instituit prin prezenta lege sau de a		

	prezenta avizele şi autorizaţiile de funcţionare; h) neaducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse anterior, precum şi a solicitărilor legale ale Ministerului Tineretului şi Sportului. i) neachitarea contravalorii timbrului olimpic către Comitetul Olimpic şi Sportiv Român; j) neînregistrarea bazelor sportive în Registrul bazelor sportive; k) nerespectarea prevederilor art. 70 alin. (1) lit. g). l) nerespectarea prevederilor art. 55 alin. (4). m) nerespectarea prevederilor art. 37 alin. (3). **n) nepublicarea pe pagina de internet proprie a informaţiilor prevăzute la art. 20^2 alin. (8) şi (9).** o) nerespectarea prevederilor art. 78^2.		
3		**La articolul 88, după litera o) se introduce o nouă litera, p), care va avea următorul cuprins:** p) nerespectarea prevederilor art. 29 alin. (6).	*Idem*
4	Articolul 89 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 88, săvârşite de persoanele fizice şi	**La articolul 89, alineatul (1) litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:**	*Idem*

	persoanele juridice, se sancţionează după cum urmează: **a)** cu amendă de la 6.000 lei la 30.000 lei, pentru persoane juridice, şi cu amendă de la 3.000 lei la 15.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 88 lit. a)-c); **b) cu amendă de la 4.500 lei la 25.000 lei, pentru persoane juridice, şi cu amendă de la 900 lei la 4.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 88 lit. d)-f), i), j), l), n) şi o);** **c)** cu amendă de la 15.000 lei la 37.500 lei, pentru persoane juridice, şi cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 88 lit. g) şi h); **d)** cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei, pentru persoanele juridice, faptele prevăzute la art. 88 lit. k); **e)** cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei şi/sau pierderea eligibilităţii pentru finanţare din fondurile Ministerului Sportului, pentru persoanele juridice, faptele prevăzute la art. 88 lit. m).	b) cu amendă de la 4.500 lei la 25.000 lei, pentru persoane juridice, şi cu amendă de la 1.000 lei la 4.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 88 lit. d)-f), i), j), l), n) şi o);	
5		**La articolul 89, după litera e) se introduce o nouă litera, f), care va avea următorul cuprins:**	*Idem*

		f) cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei pentru Președintele Consiliului de Administrație al clubului de drept public și/sau pierderea eligibilității pentru finanțare din fondurile publice, pentru persoanele juridice, faptele prevăzute la art. 88 lit. p).	
6		Prezenta lege intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. 88 lit. n) teza a II-a și lit. p), care intră în vigoare în termen de 30 zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.	